

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	환 급	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 신축 건축물 지방세 과다 납부

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 ▼부

내 용

1. 업무 개요

◆본부 ♠처 ▼부는 시설물(토건/전기/기계설비) 신·증축 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방세법」 제10조의4(원시취득의 경우 과세표준) 및 「지방세법 시행령」 제18조(사실상취득가격의 범위 등)에 따르면, 부동산등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상 취득가격으로 한다고 되어 있고, 「전기사업법」, 「도시가스사업법」, 「집단에너지사업법」, 그 밖의 법률에 따라 전기·가스·열 등을 이용하는 자가 분담하는 비용은 사실상취득가격에 포함하지 아니한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부 신축 건축물에 대한 지방세 납부 현황을 점검한 결과, *단지사택 및 스포츠센터(실내수영장)를 신축함에 따라 전기공사 시설분담금이 발생되어 그 납부 금액을 과세표준액에 포함하여 산정하였는데, 전기공사 시설분담금은 「지방세법 시행령」 제18조에 따라 ‘전기를 이용하는 자가 분담하는 비용’에 해당하므로 취득세 과세표준에서 제외하는 것이 타당하다.

해당 분담금을 취득세 과세표준에서 제외하고 지방세 납부금액을 재산정한 결과 경정청구를 통해 이미 납부한 지방세를 환급 받을 필요가 있는 것으로 확인 되었다.

관련부서 의견 관련부서에서는 군청 담당자의 사업비용 전체 포함 의견, 지방세 세무조사를 감안하여 보수적으로 지방세를 산정하였고, 지방세 산출조서 작성을 건축파트에서 종합하여 작성함에 따라 전기공사 담당자의 검토가 충분히 이루어지지 않았다고 하면서 감사결과를 수용하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

- ① 신축 건축물 취득 시 과납된 지방세에 대하여 경정청구를 통해 환급받을 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바라며,(시정 1)
- ② 향후에 동일한 사례가 재발되지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)